

Vigilia

Analise Juridica do App de Monitoramento Parental

Lei 15.211/2025 (ECA Digital) | Decreto 12.880/2026 | LGPD Lei 13.709/2018

AVISO: Este documento e de carater informativo e preliminar. Nao substitui parecer juridico especializado. Consulte um advogado especializado em LGPD e ECA antes de publicar o aplicativo.

1. O que a lei PERMITE

Lei 15.211/2025, Art. 2, II — Define e legaliza o Vigilia

A lei cria uma categoria juridica especifica para o que o Vigilia faz — capturar imagens para monitoramento parental e explicita que isso e legal:

*"produto ou servico de monitoramento infantil: produto ou servico de tecnologia da informacao destinado ao acompanhamento, por pais ou responsaveis legais, das acoes executadas por crianas e adolescentes em ambientes digitais, a partir do **registro ou da transmissao de imagens**, de sons, de informacoes de localizacao, de atividade ou de outros dados"*

Conclusao: o Vigilia se enquadra exatamente nessa definicao. Capturar imagens para monitoramento parental e **explicitamente previsto e legalizado** pela lei.

Lei 15.211/2025, Art. 3, paragrafo unico — Direito e dever dos pais

*"A crianca e o adolescente tem o direito de ser educados, orientados e acompanhados por seus pais ou responsaveis legais quanto ao uso da internet e a sua experiencia digital, e a estes incumbe o exercicio do **cuidado ativo e continuo, por meio da utilizacao de ferramentas de supervisao parental** adequadas a idade e ao estagio de desenvolvimento da crianca e do adolescente."*

Lei 15.211/2025, Arts. 17 e 18 — Obrigacoes dos fornecedores

Fornecedores de apps **devem** disponibilizar ferramentas de supervisao parental. Essas ferramentas devem permitir que os pais:

- I — visualizar, configurar e gerenciar as opcoes de conta e privacidade da crianca ou do adolescente;
- II — restringir compras e transacoes financeiras;
- III — identificar os perfis de adultos com os quais a crianca ou o adolescente se comunica;
- IV — acessar metricas consolidadas do tempo total de uso do produto ou servico.

2. O que a lei EXIGE (condicoes obrigatorias)

Lei 15.211/2025, Art. 19 — O artigo mais importante para o Vigilia

Art. 19 caput: *"Os produtos ou servicos de monitoramento infantil deverao conter mecanismos e solucoes de tecnologia da informacao e comunicacao vigentes para garantir a **inviolabilidade das imagens, dos sons e das outras informacoes captadas, armazenadas e transmitidas aos pais ou responsaveis legais.**"*

PONTO-CHAVE: a lei protege imagens 'transmitidas AOS PAIS'. O Vigilia **nunca transmite imagem aos pais** — transmite apenas texto. A arquitetura supera o requisito minimo legal.

Art. 19, §1: "Os produtos ou serviços deverão conter mecanismos que informem as crianças e os adolescentes, em linguagem apropriada, acerca da realização do monitoramento."

Vigília: ícone discreto na status bar + tela de ciência no setup com linguagem simples.
Recomendado: guardar log de que o menor visualizou a tela de ciência.

Art. 19, §2: "O desenvolvimento e o uso de mecanismos de monitoramento infantil deverão ser orientados pelo melhor interesse da criança e do adolescente e pelo pleno desenvolvimento de suas capacidades."

LGPD Lei 13.709/2018 — Dados de crianças

Art. 14: O tratamento de dados pessoais de crianças deve ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.

Art. 6, III — Minimização: Realização do tratamento com dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.

Vigília: monitoramento apenas dos apps selecionados pelos pais (lista configurada no setup). Não monitora todos os apps — apenas os da lista. Isso cumpre o princípio de minimização.

3. A 'Vigilância Massiva' — onde está e o que significa

A proibição de vigilância massiva existe na lei, mas está nos artigos sobre regulamentação pelo governo — não sobre apps privados diretamente.

Art. 34, §1: "A regulamentação não poderá, em nenhuma hipótese, autorizar ou resultar na implantação de mecanismos de vigilância massiva, genérica ou indiscriminada, vedadas práticas contra os direitos fundamentais a liberdade de expressão, a privacidade, a proteção integral e ao tratamento diferenciado dos dados pessoais de crianças e de adolescentes, nos termos da Constituição Federal e das Leis nos 8.069/1990 (ECA) e 13.709/2018 (LGPD)."

Art. 37, parágrafo único: "A regulamentação não poderá, em nenhuma hipótese, impor, autorizar ou resultar na implantação de mecanismos de vigilância massiva, genérica ou indiscriminada, vedadas as práticas que comprometam os direitos fundamentais a liberdade de expressão, a privacidade, a proteção integral e ao tratamento diferenciado dos dados pessoais de crianças e de adolescentes."

ESCLARECIMENTO: Esses artigos são dirigidos ao Poder Executivo ao regulamentar a lei (ANPD e governo), não diretamente a apps privados. O argumento jurídico correto para a Vigília é: Art. 19 (imagens nunca chegam aos pais) + LGPD Art. 6 III (monitoramento apenas de apps da lista escolhida pelos pais).

4. Principio de Eliminacao Imediata — Decreto 12.880/2026

Decreto 12.880/2026, Art. 24, §3: "O tratamento de dados decorrente da coleta de documentos devera limitar-se ao dado relativo a idade ou a confirmacao da faixa etaria, **vedado o armazenamento, a retencao ou qualquer forma de conservacao da imagem**, da copia do documento ou da informacao, que devera ser **eliminada de modo imediato e irreversivel** apos a captura da informacao necessaria, nos termos da Lei no 13.709/2018 (LGPD)."

Contexto: esse artigo trata de verificacao de idade de usuarios. Mas o principio de eliminacao imediata e irreversivel da imagem apos uso **reforça juridicamente a arquitetura do Vigilia**, que destroi a imagem do servidor imediatamente apos a analise pela IA — sem armazenamento, sem retencao.

5. Zonas Cinzentas

Zona 1: Imagem trafega pela API Mistral (terceiro)

Risco: LGPD Art. 26 — transferencia de dados a operador terceiro. Mesmo que a imagem seja destruida no servidor do Vigilia, ela passa pela infraestrutura da Mistral AI antes de ser destruida.

Mitigacao: Usar Mistral (empresa europeia que declara nao treinar com dados de API) + documentar DPA (Data Processing Agreement) com a Mistral. Solucao definitiva: modelo de IA local (Fase 2 do projeto).

Zona 2: 'Ciencia do menor' ainda e vaga

Risco: O Art. 19 §1 exige informar a crianca em linguagem apropriada, mas nenhum tribunal brasileiro definiu o minimo suficiente para cumprir essa exigencia.

Mitigacao: Tela de ciencia no setup com linguagem simples + guardar log com timestamp de que o menor visualizou a tela.

Zona 3: Adolescentes 12-18 tem capacidade relativa (Codigo Civil)

Risco: Um adolescente de 15 anos pode argumentar que seu consentimento importa. Sem jurisprudencia especifica no Brasil ainda para apps de monitoramento parental.

Mitigacao: Termos de Uso com linguagem especifica por faixa etaria + assinatura do responsavel legal identificado por CPF.

Zona 4: Responsabilidade civil do desenvolvedor

Risco: Se o app falhar em detectar um risco e a criança sofrer dano, os pais podem acionar o desenvolvedor por falha na prestacao do servico.

Mitigacao: Disclaimer claro nos Termos de Uso: o app e ferramenta de apoio parental, nao uma garantia de seguranca. Nao substitui supervisao ativa dos responsaveis.

6. Arquitetura Vigilia vs. Requisitos Legais

Decisao Tecnica	Lei	Artigo	Status
Captura apenas apps da lista dos pais	LGPD	Art. 6 III — Minimizacao	OK Conforme
Imagem destruida imediatamente no servidor	Lei 15.211 + Decreto	Art. 19 + Decreto Art. 24 §3	OK Supera o exigido
Imagem NUNCA transmitida aos pais	Lei 15.211	Art. 19 caput	OK Supera o exigido
Icone na status bar	Lei 15.211	Art. 19 §1	OK Conforme
Tela de ciencia no setup	Lei 15.211	Art. 19 §1	OK Conforme
Consentimento do responsavel no setup	LGPD	Art. 14	OK Conforme
Imagem passa pela API Mistral	LGPD	Art. 26 (operador terceiro)	!! Requer DPA

7. Checklist Obrigatorio antes de Lançar

1. Advogado LGPD/ECA Termos de Uso + Política de Privacidade específicos para monitoramento de menores.
2. RIPD — Relatório de Impacto a Proteção de Dados Exigido pelo ECA Digital Art. 16 §único. Deve ser elaborado por DPO e compartilhado com a autoridade competente (ANPD) sob requisicao.
3. Tela de ciencia com log de visualizacao Guardar timestamp de que o menor visualizou a tela de ciencia no setup. Cumpre Art. 19 §1 da Lei 15.211/2025.
4. DPA documentado com Mistral AI LGPD Art. 26 — contrato de processamento de dados com o operador terceiro. Mistral AI declara nao treinar com dados de API.
5. Disclaimer de limitacoes Nos Termos de Uso: 'o app e ferramenta de apoio parental, nao uma garantia de seguranca'. Limita responsabilidade civil do desenvolvedor.

6. Endpoint de exclusão total de dados

LGPD Art. 18 — o titular tem direito de apagar todos os seus dados. Implementar DELETE /api/account/ antes de lançar.

LEMBRETE FINAL: Esta análise é preliminar e foi elaborada com base nos textos oficiais das leis. Não substitui parecer jurídico especializado. Consulte um advogado especializado em LGPD e direito digital antes de publicar o aplicativo.